

0080157-53.2013.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8786/2013 - 20º Distrito Policial - Água Fria, 1044/2013

Autor:

Justiça Pública

Réus:

PAULO ROGERIO DE SOUZA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0080157-53.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0080157-53.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8786/2013 - 20º Distrito Policial - Água Fria, 1044/2013

Autor:

Justiça Pública

Réus:

PAULO ROGERIO DE SOUZA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a sentença de 07/11/2013 (fls. 100-106) condenou os réus Paulo Rogerio de Souza e Felipe de Oliveira Pereira às penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 05 dias-multa fixada no mínimo legal pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Por fim, a sentença concedeu aos acusados o direito de apelar em liberdade.

Os réus interpuseram recurso de apelação e o v. acórdão de 02/07/2015 (fls. 210-215) negou provimento aos recursos. Tal decisão transitou em julgado em 04/08/2015 (fls. 217) para o Ministério Público e em 09/10/2015 para a Defesa dos réus (fls. 217-verso).

Assim sendo, verifico que a prescrição da pretensão executória dos réus ocorreu em 04/08/2019, ou seja, 04 (quatro) anos após a data do trânsito em julgado do v. acórdão de fls. 210-215 para a Acusação (fls. 217), nos termos do artigo 109, V c/c artigo 112, I, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade dos réus Paulo Rogerio de Souza e Felipe de Oliveira Pereira pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, V e artigo 112, I, todos do Código Penal.

Dê-se ciência às partes.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA